CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)

Versão 2 — Corrigida (DPA incluído, responsabilidade limitada)

[DOCUMENTO FICTÍCIO — gerado para fins de demonstração do JuriSense Gate (docs/08-hackathon/demo-scenario.md). Acme Tecnologia Ltda. e CloudDocs Software Ltda. são organizações fictícias; nenhum CNPJ, endereço ou dado aqui é real.]

Cláusula 1ª — Das Partes

CONTRATANTE: Acme Tecnologia Ltda., sociedade empresária de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.345.678/0001-90, com sede na Av. Paulista, 1000, São Paulo/SP, doravante denominada "CONTRATANTE".

CONTRATADA: CloudDocs Software Ltda., sociedade empresária de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 98.765.432/0001-98, com sede na Rua Vergueiro, 500, São Paulo/SP, doravante denominada "CONTRATADA".

Cláusula 2ª — Do Objeto

O presente instrumento tem por objeto a licença de uso, em regime de Software as a Service (SaaS), da plataforma de armazenamento, organização e gestão eletrônica de documentos corporativos ("Plataforma"), disponibilizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, incluindo suporte técnico e atualizações durante toda a vigência contratual.

Cláusula 3ª — Do Prazo e da Renovação Automática

O presente Contrato vigorará pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de assinatura, sendo **automaticamente renovado por períodos sucessivos e iguais de 24 (vinte e quatro) meses**, salvo manifestação em contrário de qualquer das partes, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência em curso.

Cláusula 4ª — Do Valor e Forma de Pagamento

Pela licença de uso da Plataforma e pelos serviços descritos na Cláusula 2ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor anual de **R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)**, a ser quitado em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante transferência bancária ou boleto.

Cláusula 5ª — Das Obrigações da Contratada

A CONTRATADA obriga-se a manter a Plataforma disponível com nível de serviço (SLA) mínimo de 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco décimos por cento) ao mês, prestar suporte técnico em horário comercial e disponibilizar atualizações de segurança tempestivamente.

Cláusula 6ª — Da Confidencialidade

As partes se comprometem a manter sigilo sobre quaisquer informações confidenciais trocadas em razão deste Contrato, obrigação esta que subsistirá por 5 (cinco) anos após o término da vigência contratual, independentemente do motivo da extinção.

Cláusula 7ª — Da Responsabilidade e Indenização

Fica estabelecido que a responsabilidade total e agregada da CONTRATADA perante a CONTRATANTE, decorrente ou relacionada a este Contrato, independentemente da modalidade de ação (contratual, extracontratual ou outra), ficará **limitada ao valor equivalente a 12 (doze) meses de mensalidade efetivamente pagos pela CONTRATANTE** nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao evento que deu causa à reclamação — atualmente estimado em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) —, ressalvados os casos de dolo, fraude ou violação das obrigações de confidencialidade e proteção de dados pessoais previstas na Cláusula 8ª, que permanecem sem limitação de valor.

Cláusula 8ª — Do Tratamento de Dados Pessoais

Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA atuará como **Operadora** de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD), sendo a CONTRATANTE a **Controladora** dos dados pessoais de seus colaboradores, clientes e fornecedores armazenados na Plataforma. As partes firmam, em anexo a este Contrato, o **Acordo de Tratamento de Dados Pessoais (Data Processing Agreement — "DPA")**, parte integrante e inseparável deste instrumento, que estabelece: (i) a base legal e as finalidades específicas do tratamento; (ii) as medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação adotadas pela CONTRATADA, incluindo criptografia em repouso e em trânsito; (iii) o prazo de retenção e os procedimentos de eliminação dos dados ao término do Contrato; (iv) os direitos dos titulares de dados e o fluxo para seu atendimento; (v) o regime de notificação de incidentes de segurança à CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas da ciência; e (vi) as condições para subcontratação de operadores, sempre mediante autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE.

Cláusula 9ª — Da Vigência e Rescisão

Qualquer das partes poderá rescindir o presente Contrato, sem ônus, em caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas pela outra parte, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias após notificação por escrito.

Cláusula 10ª — Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo/SP, [data].

_____
Acme Tecnologia Ltda. (CONTRATANTE)

_____
CloudDocs Software Ltda. (CONTRATADA)